



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-10 - Area dei laboratori
01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative
ID Provvedimento: 1236

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DA DESTINARE ALLE SEDI DIPARTIMENTALI E LABORATORI ARPAS TRAMITE LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 36 MESI ALLA DITTA LABOINDUSTRIA S.P.A. CIG "PADRE" BA542D22F3 - AUTORIZZAZIONE 1° CONTRATTO ATTUATIVO/ORDINATIVO DI FORNITURA CIG "DERIVATO" BB939B12C2 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

RICHIAMATO il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e s.m.i. e relativi allegati, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche "Codice") e il D. Lgs. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale, con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

ATTESTATO che la sottoscritta Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 di "Riassegnazione incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali" con la quale è stato attribuito alla sottoscritta dott.ssa Emanuela Venturini l'incarico di Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026, con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e il Piano degli indicatori di Bilancio;

DATO ATTO che, alla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative spetta l'acquisizione della fornitura in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

PRECISATO che la sottoscritta ha nominato, con propria determinazione n 598 del 15/04/2025, la Responsabile unica del Progetto nella persona della Dott.ssa Carla Denotti, alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

quale sono stati attribuiti, nell'ambito della presente procedura, i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

ATTESO CHE

al fine di garantire la funzionalità dei Laboratori dell'ARPAS, con determinazione n. 323 del 23/02/2026, è stata affidata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, la fornitura di MATERIALE MONOUSO DA DESTINARE ALLE SEDI DIPARTIMENTALI E LABORATORI ARPAS, mediante stipulazione di un Accordo Quadro, per la durata di 36 mesi, alla Ditta LABOINDUSTRIA S.P.A con sede legale in Via Matteotti n. 37 35020, Arzergrande (PD) P.IVA 00805390283 per l'importo di € 34.714,78 IVA inclusa;

RICHIAMATO

il contratto in forma di accordo quadro, stipulato in data 20/04/2026, prot. n. 17241/2026 con la società LABOINDUSTRIA S.P.A con sede legale in Via Matteotti n. 37 35020, Arzergrande (PD) P.IVA 00805390283, in esecuzione della citata Determinazione n. 323/2026;

TENUTO CONTO

- che, trattandosi di un Accordo Quadro, il perfezionamento dell'obbligazione giuridica e contabile avviene tramite specifici contratti attuativi e conseguenti ordinativi di fornitura necessari al soddisfacimento del fabbisogno specifico, nei quali individuare i beni da fornire, conformemente alle prescrizioni di cui al Capitolato tecnico prestazionale ed ai prezzi stabiliti;
- che, ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, è necessario richiedere l'attribuzione di un codice CIG (CIG "padre") per il contratto principale e un nuovo codice CIG (CIG "derivato") per ciascun contratto attuativo a valle dell'accordo quadro;
- che l'impegno della spesa relativa a ciascun contratto attuativo viene assunto con specifica determinazione di approvazione, nei limiti dell'importo previsto nel contratto principale e compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;

RAVVISATA

alla luce dei fabbisogni, comunicati al RUP dalle strutture laboratoristiche destinatarie della fornitura di cui trattasi, la necessità di prevedere il primo ordinativo di fornitura,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

in attuazione del rispettivo Accordo Quadro in corso di efficacia, per un importo complessivo pari ad € 16.261,66 IVA compresa, di cui

- € 14.855,37 a valere sul capitolo di spesa SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo laboratori" Missione 13 Programma 07, Titolo 01 del Bilancio 2026-2028 dell'Agenzia annualità 2026 ;

- € 301,58 a valere sul capitolo SC03.1057 "Acquisto beni di consumo Strategia marina" Missione 09 Programma 06, Titolo 01 del bilancio 2026-2028, annualità 2026; € 1.104,71 a valere sul capitolo SC03.1062 "Spese per beni monitoraggio art.16 L.R. 12/2011, Missione 09 Programma 06, Titolo 01 bilancio 2026-2028, annualità 2026;

ACQUISITO

il DURC regolare, in corso di validità, allegato alla presente;

ACQUISITA

la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;

CONSIDERATO

che, sempre ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, si è proceduto a richiedere il seguente CIG "padre" BA542D22F3 ed il CIG "derivato" **BB939B12C2** relativo al primo ordinativo di fornitura da riportare nei pagamenti derivanti da quest'ultimo;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di autorizzare il 1° contratto attuativo/ordinativo di fornitura** in attuazione dell'Accordo Quadro relativo alla fornitura di "MATERIALE MONOUSO DA DESTINARE ALLE SEDI DIPARTIMENTALI E LABORATORI ARPAS", in favore dell'impresa LABOINDUSTRIA S.P.A con sede legale in Via Matteotti n. 37 35020, Arzergrande (PD) P.IVA 00805390283, per l'importo di Euro € 16.261,66 IVA inclusa;
3. Di dare atto che, ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, si è proceduto a richiedere il seguente CIG "derivato" **BB939B12C2** relativo al primo ordinativo di fornitura da riportare nei pagamenti derivanti da quest'ultimo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

4. **Di impegnare conseguentemente** l'importo di Euro € 16.261,66 IVA inclusa a favore dell'operatore economico LABOINDUSTRIA S.P.A. con sede legale in Via Matteotti n. 37 35020, Arzergrande (PD) P.IVA 00805390283:
-€ 14.855,37 a valere sul capitolo di spesa SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo laboratori" Missione 13 Programma 07, Titolo 01 del Bilancio 2026-2028 dell'Agenzia annualità 2026 ;
-€ 301,58 a valere sul capitolo SC03.1057" Acquisto beni di consumo Strategia marina" Missione 09 Programma 06, Titolo 01 del bilancio 2026-2028, annualità 2026;
€ 1.104,71 a valere sul capitolo SC03.1062 "Spese per beni monitoraggio art.16 L.R.12/2011, Missione 09 Programma 06, Titolo 01 bilancio 2026-2028, annualità 2026;
5. Di stipulare il 1° contratto attuativo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
6. Di trasmettere, per i conseguenti adempimenti, la presente Determinazione al RUP e ai Direttori /Dirigenti delle strutture operative destinatarie della fornitura, in quanto soggetti espressamente delegati all'invio degli ordinativi di competenza e all'assunzione dei rispettivi provvedimenti di liquidazione conseguentemente alla emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP.
7. Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente
Emanuela Venturini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1050	00.01.01.00	27/05/2026	primo contratto attuativo monouso	14.855,37	LABOINDUSTRIA SPA	U.1.03.01.02.999	BB939B12C2
SC03.1057	00.01.01.00	27/05/2026	primo contratto attuativo monouso	301,58	LABOINDUSTRIA SPA	U.1.03.01.02.999	BB939B12C2
SC03.1062	00.01.01.00	27/05/2026	primo contratto attuativo monouso	1.104,71	LABOINDUSTRIA SPA	U.1.03.01.02.999	BB939B12C2

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1050	SC03.1057	SC03.1062	TOTALE
2026	14.855,37	301,58	1.104,71	16.261,66
TOTALE	14.855,37	301,58	1.104,71	16.261,66

Istruttore Pratica:

Erika Pitzalis

Enrica Perra



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA